

**ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради
від 24.09.2020 року
Протокол № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

та введено в дію наказом
ректора ПВНЗ «ХММУ»
від 24.09.2020 року № 105/1

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**

Харків -2020

Терміни та скорочення

У даному Положенні використовуються наступні скорочення та терміни:

НПП – науково-педагогічні працівники

МОН – Міністерство освіти і науки

МОЗ – Міністерство охорони здоров'я

ПВНЗ «ХММУ» – приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет»

Автор - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та впровадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень.

Твір (робота, матеріал) - інформація, як результат наукової чи навчально - методичної діяльності конкретної особи (чи у співавторстві), представлена на паперових носіях або в електронному вигляді у мережі Інтернет (монографія, підручник, навчальний посібник, стаття, тези, автореферат і рукопис дисертації (дисертаційна робота), магістерська чи бакалаврська робота, курсова робота чи проект, реферат, контрольна робота тощо).

Хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

Цитата - порівняно стислий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого (у тому числі оприлюдненого у мережі Інтернет) твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілими власні твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

1. Загальні положення

1.1 Положення про академічну доброчесність (далі - Положення) у Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет» (далі - Університет) закріплює норми та правила професійного спілкування та поведінки між учасниками освітнього процесу в Університеті стосовно питань академічної доброчесності.

1.2 Положення регламентує порядок перевірки методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, наукових робіт, монографій, збірників наукових праць, доповідей конференцій.

1.3 Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку Університету та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та внутрішньо-університетських нормативних актів.

1.4 Дане положення має за мету:

- дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності Університету (освітній, науковій, виховній тощо), підтримки взаємовідносин між науково-педагогічними, педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти;
- запобігання порушення академічної доброчесності.

1.5 Академічна спільнота Університету визнає академічну доброчесність засадничою цінністю освітнього і наукового процесів і зобов'язана дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, стандартів у сферах освітньої, науково-дослідної і виховної діяльності, поважати гідність осіб, які працюють і навчаються в Університеті, підтримувати систему демократичних відносин між усіма представниками університетської спільноти, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету та позитивного іміджу Університету.

1.6 Система забезпечення академічної доброчесності є невід'ємною складовою внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Університету і містить:

- 1) заходи, спрямовані на ознайомлення здобувачів освіти із поняттям і вимогами до виконання письмових робіт;
- 2) механізми виявлення порушень академічної доброчесності здобувачів освіти;
- 3) порядок притягнення учасників освітнього процесу до академічної відповідальності.

1.7 Вимоги цього Положення поширюються на всіх співробітників і здобувачів вищої освіти у сферах освітньої, науково-дослідної і виховної діяльності та є обов'язковими до виконання для всіх учасників освітнього процесу в Університеті.

1.8 Положення публікується на офіційному веб-сайті Університету.

2. Реалізація академічної доброчесності

2.1 Академічна доброчесність в Університеті реалізується через:

- законність;
- демократизм;
- верховенство права;
- соціальну справедливість;
 - пріоритет прав, свобод людини і громадянина;
 - рівноправність;
 - гарантування прав і свобод;
 - науковість;
 - професіоналізм та компетентність;
 - партнерство і взаємодопомогу;
 - повагу та взаємну довіру;
 - відкритість і прозорість;
 - відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.2 Для НПП дотримання закладом та його працівниками принципів академічної доброчесності підвищує можливість отримання наукових грантів, замовлень на виконання прикладних досліджень, залучення їх як консультантів, експертів тощо. Також, академічна доброчесність сприяє академічній мобільності і можливості кращого працевлаштування.

2.3 Кожен науково-педагогічний працівник та педагогічний працівник Університету, керуючись принципами академічної доброчесності, зобов'язаний:

- дотримуватися норм Конституції України та чинного законодавства України в сфері вищої освіти;
- дотримуватися загальноприйнятих етичних норм;
- поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших;
- використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилаючись на них;
- не фальсифікувати або не фабрикувати інформацію, наукові результати з їх наступним використанням в роботі;
- не пропонувати хабар за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності;
- нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;
- дотримуватися норм законодавства України про авторське право;
- поважати осіб, які здобувають освіту, незалежно від віку, статі, стану здоров'я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;
- об'єктивно та неупереджено оцінювати знання та вміння здобувачів вищої освіти;

- контролювати дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;
- якісно, вчасно та результативно виконувати свої функціональні обов'язки;
- підвищувати свою кваліфікацію;
- дотримуватися правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;
- не розголошувати конфіденційну інформацію, інформацію з обмеженим доступом та інші види інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;
- уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів.

2.4 Здобувачі вищої освіти у своїй академічній діяльності мають дотримуватись загальноприйнятих морально-етичних норм і правил поведінки, а також:

- самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей), за винятком випадків, коли такі завдання передбачають групову роботу;
- посилатися на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

2.5 Для реалізації академічної доброчесності та забезпечення розуміння всіма учасниками освітнього процесу, насамперед педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками сутності академічної доброчесності, вимог законодавства і внутрішніх нормативних документів з цих питань, основних видів порушень, зразків правильної поведінки у різних ситуаціях, що можуть призводити до порушень використовуються такі інструменти і заходи, як:

- курси підвищення кваліфікації викладачів з питань академічної доброчесності, які зараховуються як частина планових заходів із підвищення кваліфікації;
- самоосвіта викладачів із наступним контролем результатів навчання;
- лекції, презентації, тренінги, семінари із запрошенням авторитетних фахівців;
- обмін досвідом та ін.

2.6 Головними питаннями навчання з питань академічної доброчесності мають бути:

- поняття академічної доброчесності та переваги доброчесної поведінки;
- основні та деталізовані види порушень академічної доброчесності, способи їх ідентифікації, розмежування суперечливих випадків;

- інструменти та процедури перевірки академічних творів на плагіат, способи виявлення інших порушень академічної доброчесності;
- методи навчання здобувачів освіти академічній доброчесності;
- інструменти та способи мотивування здобувачів освіти до доброчесної поведінки;
- норми законодавства, вимоги внутрішніх нормативних документів з питань академічної доброчесності, види академічної відповідальності та процедури розгляду справ про порушення академічної доброчесності;
- вивчення та впровадження практик провідних університетів світу із забезпечення академічної доброчесності;
- правила академічного письма та методи навчання студентів академічному письму у застосуванні до конкретних навчальних дисциплін;
- створення і використання ефективних методів об'єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

3. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

3.1 Порушенням академічної доброчесності в Університеті вважається:

- **академічний плагіат** - оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства;
- **самоплагіат** - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
- **фабрикація** - вигадкування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
- **фальсифікація** - свідомо зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
- **списування** - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
- **обман** - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої та/або наукової діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
- **академічне хабарництво** - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
- **необ'єктивне оцінювання** - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;
- **академічне шахрайство** - підроблення підписів в офіційних документах (відомостях, залікових книжках, актах, звітах, угодах тощо), проходження процедур контролю знань підставними особами.

3.2 За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні та наукові працівники Університету можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності в установленому порядку:

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

3.3 За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності в установленому порядку:

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- відрахування із Університету;
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання.

4. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності викладачами та здобувачами освіти

4.1 Перевірка науково-методичних праць, рукописів статей, тез доповідей, дисертаційних робіт і авторефератів, письмових робіт студентів під час поточного, підсумкового контролю чи атестації проводиться за допомогою програмно-технічних засобів з визначенням унікальності роботи. Первинну перевірку на наявність ознак академічного плагіату та самоплагіату мають здійснювати кваліфіковані експерти. При цьому може використовуватись така орієнтовна шкала оригінальності тексту (% до загального об'єму матеріалу):

- понад 90% - текст вважається оригінальним;
- від 76 до 90% - оригінальність задовільна, слід пересвідчитись у наявності посилань для цитованих фрагментів;
- від 60 до 75% - матеріал може бути прийнятий до розгляду після доопрацювання та перевірки наявності посилань для цитованих фрагментів;
- менше 60% - матеріал до розгляду не приймається.

4.2 Результати перевірки на академічний плагіат оформлюються протоколом (засідання кафедри, екзаменаційної комісії, редакційної колегії журналу, оргкомітету конференції або актом методичного кабінету) у вигляді рішення щодо дозволу до опублікування матеріалів, допуску до захисту, відправку матеріалів на доопрацювання або відхилення без права подальшого розгляду.

4.3 У випадку виявлення порушення академічної доброчесності в письмових роботах та публікаціях студента, необхідно повідомити здобувача освіти про час, місце та процедуру встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення його до академічної відповідальності. Питання про встановлення факту порушення академічної

добросовісності та притягнення до академічної відповідальності розглядають викладач, який проводив поточний або підсумковий контроль, та завідувач випускової кафедри в присутності здобувача освіти, у разі проведення підсумкової атестації розгляд питання проводить екзаменаційна комісія. Відсутність здобувача освіти, повідомленого про час та місце розгляду питання про встановлення факту порушення академічної добросовісності та притягнення його до академічної відповідальності, не є перешкодою у вирішенні цього питання по суті. Здобувач освіти повідомляється про прийняте рішення.

4.4 Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної добросовісності, має такі права:

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної добросовісності, подавати до них зауваження;
- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовлятися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної добросовісності;
- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної добросовісності та притягнення її до академічної відповідальності. Повідомлення направляються на адресу корпоративної електронної пошти в домені khimu.edu.ua, також лист може бути відправлений на адресу електронної пошти, яка була надана учасником освітнього процесу. Особа вважається такою, що отримала повідомлення з моменту його відправлення;
- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу Університету, уповноваженого розглядати такі апеляції, або до суду.

4.5 Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники контролюють забезпечення дотримання академічної добросовісності здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності.

4.6 Дотримання академічної добросовісності здобувача освіти при виконанні завдань поточного та підсумкового контролю і атестації здобувача забезпечує викладач (екзаменаційна комісія).

4.7 У випадку отримання кафедрою (факультетом) інформації про наявність порушень у статті, тезах виступу на конференції або іншому науковому заході, конкурсній роботі чи будь-який науковій чи навчальній праці здобувача освіти кафедра (факультет) створює комісію, яка перевіряє таку інформацію.

4.8 У разі незгоди з результатами перевірки автор роботи, що перевірявся, має право на апеляцію.

4.9 Апеляція подається особисто автором роботи на ім'я ректора у триденний термін після оголошення результатів перевірки.

4.10 У разі надходження апеляції, за наказом (дорученням) ректора створюється комісія з питань академічної добросовісності.

4.11 При розгляді справ стосовно імовірного плагіату враховуються ранні публікації автора, загальновідомі дані, можлива наявність порушень, передбачених законом про авторські і суміжні права.

4.12 Апеляція розглядається апеляційною комісією протягом трьох робочих днів з наступного дня після виходу наказу (доручення) ректора, якщо інший термін не зазначено в наказі (дорученні). Висновки апеляційної комісії оформляються відповідним протоколом в 2-х екземплярах.

4.13 Один екземпляр протоколу комісії з питань академічної доброчесності передається у відділ забезпечення якості освіти для подальшого контролю.

4.14 Про виявлення обману або хабарництва повідомляється декану факультету або ректору. У випадку, якщо порушення містить ознаки складу кримінального правопорушення, інформація передається до Національної поліції України.

5. Рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення здобувача освіти до академічної відповідальності

5.1 Рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення здобувача освіти до академічної відповідальності викладається у формі подання на ім'я декана факультету.

5.2 Декан приймає рішення щодо притягнення здобувача освіти до академічної відповідальності і готує подання та відповідний проект наказу на ім'я ректора Університету. У разі коли декан не може прийняти рішення щодо притягнення здобувача освіти до академічної відповідальності, він передає справу до комісії з питань академічної доброчесності Університету з відповідними супроводжувальними документами.

5.3 У випадку застосування відповідальності у формі повторного опрацювання навчального компонента освітньої програми викладач (екзаменаційна комісія) у відомість обліку успішності (протокол) вносить відмітку «не допущено». Здобувачу пропонується пройти повторний курс у наступному навчальному році.

5.4 Якщо порушення, яке передбачає відрахування, виявлено під час підсумкової атестації здобувача освіти, в протоколі екзаменаційної комісії вноситься позначка «не допущено».

5.5 Рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення здобувача освіти до академічної відповідальності набуває чинності:

- якщо його було оскаржено в комісії з питань академічної доброчесності Університету або у судовому порядку і в задоволенні апеляційної скарги (або позову) було відмовлено - з моменту ухвалення рішення комісії з питань академічної доброчесності Університету (або з моменту набуття чинності рішення суду про відмову у задоволенні позову);

- якщо його не було оскаржено в комісії з питань академічної доброчесності Університету або у судовому порядку - з моменту закінчення строку апеляційного оскарження.

5.6 Рішення щодо встановлених фактів порушень академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності, які набрали чинності, оприлюднюються у загальнодоступних джерелах (сайт Університету, дошки оголошень тощо).

6. Оскарження рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності здобувача освіти

6.1 Оскаржити рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності здобувача освіти можна протягом трьох робочих днів з моменту повідомлення здобувача освіти про рішення кафедри (факультету) щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності.

6.2 Порядок подання апеляційної скарги:

1) апеляційна скарга подається у письмовій формі на ім'я голови комісії з питань академічної доброчесності Університету через канцелярію Університету;

2) у скарзі необхідно зазначити: прізвище, ім'я, по батькові; усі контактні дані; факультет, кафедру, освітню програму; рішення кафедри (факультету), що оскаржується; у чому полягає неправомірність рішення з обґрунтуванням і відповідними запереченнями; клопотання особи, яка подала скаргу; перелік документів та інших матеріалів, що додаються до скарги;

3) апеляційна скарга подається особою, яка її подає, або представником такої особи. До апеляційної скарги, поданої представником, має бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;

4) апеляційну скаргу має бути розглянуто протягом трьох робочих днів від дня її подання;

5) розгляд апеляційних скарг відбувається відкрито, у присутності здобувача освіти та (або) його представника. Відсутність здобувача освіти та (або) його представника, яких було повідомлено про час та місце засідання, не може бути перешкодою розгляду апеляційної скарги;

6) рішення комісії з питань академічної етики Університету ухвалюється за відсутності осіб, які не належать до складу комісії;

7) за результатом розгляду скарги ця комісія може ухвалити такі варіанти рішень:

- задовольнити скаргу та скасувати рішення кафедри (факультету) про встановлення факту порушення та притягнення до академічної відповідальності;

- змінити рішення кафедри (факультету) про встановлення факту порушення та притягнення до академічної відповідальності;

- відмовити у задоволенні апеляційної скарги.

8) рішення комісії з питань академічної етики Університету оформлюються у вигляді протоколу засідання, який підписується головою

комісії та секретарем, і набувають чинності з моменту їх ухвалення. У протоколі мають бути доводи, на підставі яких комісія ухвалила рішення. Копія протоколу надсилається здобувачу освіти або його представнику.

6.3 Оскарження рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності у судовому порядку може відбуватися відповідно до вимог чинного процесуального законодавства України протягом трьох робочих днів з моменту повідомлення здобувача освіти про рішення кафедри (факультету) щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності.

7. Попередження академічної недоброчесності

7.1 Для попередження недотримання принципів, норм і правил академічної доброчесності в Університеті використовується такий комплекс профілактичних заходів:

- інформування здобувачів освіти, науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;
- розповсюдження методичних матеріалів;
- проведення семінарів із здобувачами освіти з питань інформаційної діяльності Університету, правильності написання наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;
- ознайомлення здобувачів освіти науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників із цим Положенням;
- посилення контролю завідувачів кафедр, наукових керівників курсових, дипломних проектів/робіт, членів екзаменаційних комісій щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо.

8. Прикінцеві положення

8.1 Положення погоджується головою студентської ради Університету, керівником юридичного відділу, затверджується Вченою радою Університету й вводиться в дію наказом ректора Університету.

8.2 Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, установлених у посадових інструкціях.

8.3 Зміни та доповнення до Положення розглядаються й затверджуються Вченою радою Університету й вводяться в дію наказом ректора Університету в установленому порядку.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Керівник відділу внутрішнього

забезпечення якості освіти

_____ М.П. Гиря

ПОГОДЖЕНО:

В.о.проректора

_____ Ж.В.Давидова

Юридичний відділ

_____ Ю.П.Познахірєва

Відділ діловодства та канцелярії

_____ Г.Ю. Шепеліна

Голова студентської Ради

_____ І.Думіндяк